

1545837-11.2016.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... novamente negou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que havia adquirido entorpecentes no local para sua utilização.

A prática do crime de tráfico de drogas não restou comprovada nos autos, pois o acusado não fora surpreendido praticando quaisquer atos indicativos do comércio ilícito de drogas. Por sua vez, a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1545837-11.2016.8.26.0562 - Controle 2016/000841

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial

(Flagrante) - 233/2016 - 04º D.P. SANTOS, 32762 - 04º D.P. SANTOS, 1173/2016 - 04º

D.P. SANTOS, 1173/2016 - 04º D.P. SANTOS, 1173/2016/214 - 04º D.P. SANTOS, 233/2016

- 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON GABRIEL FREITAS DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

ROBSON GABRIEL FREITAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, caput, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 01 de novembro de 2016, por volta das 07h59min., na Rua São Francisco, 417, Centro, nesta cidade e Comarca de Santos, trazia consigo, para fins de comércio, 11 (onze) pedras de crack, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, na denúncia, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitirem ato de ofício.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/03).
Os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente encontram-se acostados às fls. 07 e 11, respectivamente.
O relatório final da autoridade policial encontra-se encartado às fls. 18/19.
Por r. decisão exarada às fls. 29/30, a prisão em flagrante do acusado foi relaxada, uma vez que o acusado não fora apresentado para participar da audiência de custódia, nem tampouco o auto de prisão em flagrante teria sido analisado pelo MM. Juiz de Plantão.
O alvará de soltura foi expedido às fls. 31/32, sendo devidamente cumprido às fls. 35/37.
Por r. decisão exarada às fls. 45, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06.
A folha de antecedentes do acusado encontra-se acostado às fls. 46/48.
O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 67/69, tendo resultado positivo para cocaína.
O réu não foi localizado, a fim de ser pessoalmente notificado, sendo expedido edital de notificação às fls. 112.
A i. defesa do acusado apresentou defesa preliminar às fls. 118.
A denúncia foi recebida às fls. 119.
Ante a não localização do acusado, a fim de ser pessoalmente notificado, foi expedido edital de citação às fls. 123.
Por r. decisão exarada às fls. 129, foi suspenso o processo, nos termos do artigo 366 do C.P.P.
O réu foi devidamente citado às fls. 159 e, por r. decisão exarada às fls. 161 foi revogada a r. decisão que suspendeu o processo, tendo o mesmo retomado sua marcha.
A i. defesa do acusado apresentou defesa prévia às fls. 169.
Em audiência virtual realizada no dia 27 de abril de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foi ouvida uma testemunha comum, sendo o réu interrogado (fls. 442/443).
Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 442/443).
A ilustre defesa manifestou-se em alegações finais, requerendo a desclassificação do delito descrito na denúncia, para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (fls. 442/443).
É o relatório. DECIDO.
A ação penal é parcialmente procedente.
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo químico toxicológico de fls. 67/69, o qual comprova que as substâncias apreendidas em poder do réu se tratavam de fato de 11 porções de crack.
No mesmo sentido, a autoria do delito também restou comprovada.
Entretanto, não existem nos autos provas que demonstrassem que o acusado se encontrava traficando entorpecentes no momento em que foi abordado.
O crime descrito no art. 333 do Código Penal também não restou comprovado no curso da instrução.
Interrogado, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante o acusado, o réu alegou que se encontrava no local e havia adquirido as pedras de crack para o consumo de sua esposa. Negou que tivesse ofertado algum dinheiro aos policiais, por não possuir condições e encontrar-se em dificuldades financeiras.
Em Juízo, novamente negou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que havia adquirido entorpecentes no local para sua utilização.
A prática do crime de tráfico de drogas não restou comprovada nos autos, pois o acusado não fora surpreendido praticando quaisquer atos indicativos do comércio ilícito de drogas. Por sua vez, a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, constituem indicativo que o mesmo não estaria exercendo o comércio ilícito naquele local.

A única testemunha ouvida em Juízo foi o policial militar Átila Araújo Valverde Delgado, o qual alegou que o réu foi surpreendido na posse das pedras de crack, e teria confessado informalmente que pretendia vender as drogas. Entretanto, não constou do expediente policial, por ocasião da oitiva dos policiais, qualquer menção a aludida confissão extra oficial que teria sido realizada pelo réu. Não foi observada qualquer movimentação característica do tráfico ilícito de drogas no momento da abordagem feita ao réu.

É certo que, as pedras de crack foram encontradas em poder do acusado, entretanto, não se pode afirmar com a necessária certeza que o acusado estaria no local com a finalidade de vender os entorpecentes. Obviamente, na existência de dúvidas, há de prevalecer a versão mais benéfica ao acusado, ou seja, que o réu estaria no local com drogas para seu próprio consumo.

O laudo químico toxicológico de fls. 68, aponta que a droga encontrada em poder do réu possuía massa líquida de 2.1 g, tratando-se de quantidade pequena, totalmente compatível com o uso alegado pelo réu em seu interrogatório.

No que tange ao crime do art. 333 do Código Penal, não foram produzidas provas suficientes no curso da instrução a demonstrarem sua prática. Conforme se verifica da qualificação do réu por ocasião dos fatos, este encontrava-se desempregado. O acusado não registra antecedentes, e por óbvio que a existência de dúvida deve militar em seu favor.

ISTO POSTO, por tudo acima relatado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação penal promovida pelo Ministério Público contra ROBSON GABRIEL FREITAS DA SILVA, a fim de ABSOLVÊ-LO em relação ao crime do art. 333 do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386 inciso VII, do Código de Processo Penal, e a fim de DESCLASSIFICAR o crime do art. 33, da Lei de Drogas e CONDENÁ-LO como incurso nas penas do art 28, do mesmo Diploma Legal.

O acusado é primário, não registra antecedentes e, em atenção aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena base, por infração ao art. 28 da Lei de drogas, em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Torno definitiva a pena aplicada.

Oportunamente, intime-se para cumprimento da pena imposta.

Santos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA